

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 638/2538 พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สมุทรปราการ

โจทก์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน
) กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192, มาตรา 195 วรรคสอง

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 มาตรา 119, มาตรา 119 ทวิ, มาตรา
204

โจทก์มิได้บรรยายฟ้องมาว่ากรมเจ้าท่าได้เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการ
แก้ไขสิ่งเป็นพิษเป็นจำนวนเท่าใดมิได้ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายส่วนนี้
จำนวนเท่าใดและข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่ากรมเจ้าท่าได้เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่ง
เป็นพิษเป็นจำนวนเท่าใดจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่กรมเจ้าท่าได้แม้
ปัญหาข้อนี้จำเลยทั้งสองมิได้ฎีกาขึ้นมาก็ตามเนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเททิ้ง ปล่องสิ่งปฏิกูลน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และ
ไขมันปนกับน้ำมันลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นทางสัญจรที่ประชาชนใช้ประโยชน์

ร่วมกัน เป็นเหตุให้เกิดสกปรกเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ำ โดยมีได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119, 119 ทวิ, 204 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 มาตรา 27, 28, 42 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119, 119 ทวิ, 204 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว มาตรา 119 ทวิ อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ปรับ 60,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 30,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก 3 เดือน เมื่อคำนึงถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ มาตรา 119 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยดังกล่าว เห็นได้ว่านอกจากจะได้กำหนดบทลงโทษแล้วผู้กระทำผิดตามมาตรา นี้ยังจะต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วยเมื่อพิเคราะห์ถึงรายงานการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับจำเลยทั้งสองของพนักงานคุมประพฤติประกอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ตามพฤติการณ์แห่งคดี การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการทำลายระบบนิเวศน์วิทยาซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มี

ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 หากไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษและกำหนดค่าเสียหายในสถานเบากับให้การลงโทษจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมเจ้าท่าเป็นเงิน 1,000,000 บาท สูงเกินไปจากความเป็นจริงนั้นศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่ากรมเจ้าท่าได้เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษเป็นจำนวนเท่าใดอีกทั้งมิได้ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายส่วนนี้จำนวนเท่าใด และข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่ากรมเจ้าท่าได้เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษเป็นจำนวนเท่าใด จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่กรมเจ้าท่าได้ แม้ปัญหาข้อนี้จำเลยทั้งสองจะมีได้ฎีกาขึ้นมาก็ตาม เนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 60,000 บาทอีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงปรับ 30,000 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 2 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในส่วนที่ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย

หายให้แก้กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาทนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สนัด หมายสวัสดิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์-อากร อัฐกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>